

# 한전KDN(주) 상임감사

## 징계요구·개선 및 통보

제 목 취업규칙 위반(직장 내 괴롭힘)

소관부서 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

조 치 부 서      ① ■■■■■(□□□□□□)    ② ♥♥♥♥♥♥(♡♡♡♡)

구분 인사관리(복무)

내 용

## 1. 업무 개요

■■■■■ □□□□□에 근무하는 차장 ♡♡♡(생년월일: ○○○○. ○. ○. 4직급, 사번 xxxxxx, 이하 “♡♡♡”이라 한다)은 ○○○○. ○. ○○.에 채용된 후 현재 까지 약 xx년간 근무하고 있는 직원이다. 그리고 ♡♡♡은 소속 부서인 ■■■■■ □□□□□에서 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮주식회사(이하 ‘▮▮▮▮▮’, ‘고객사’라 한다)와 계약 체결한 사이버 보안관제 업무를 ○○○○년 ○○월부터 약 x년 x개월<sup>1)</sup> 동안 수행하고 있으며, 감사시점 사이버 보안관제 파트(이하 ‘관제파트’라 한다)의 PM<sup>2)</sup>/파트장 역할을 수행하고 있다.

♠♠♠이 담당하는 관제파트는 □□□□□□ 사무실과 분리된 채 ●● 

1)   사이버 보안관계 업무를 맡을 당시(. ) 당 업무는   소관 사업이었으나 이후  를 거쳐 현재  에서 담당하고 있다.

2) PM(프로젝트 매니저, Project Manager): 한시적 업무를 수행하며, 관리방법론에 가장 효율적으로 추진하는 것으로 프로젝트의 계획과 실행에 있어서 종합적인 책임을 가지는 직책이다.

본사 관제센터(이하 ‘관제센터’라 한다) 및 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 중앙연구원 내부 사무실에서 근무 중이고<sup>3)</sup>, ㉡ ㉢ ㉣은 관제센터에서 근무하고 있다. 또한, 관제센터에는 관제 업무를 연속적으로 수행할 수 있도록 교대근무를 운영하고 있으며, 교대근무는 4조 2교대 형태로 2명씩 근무하고 있다.

그리고 감사실은 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿. ㉠. ㉡. ㉢.부터 다음날까지 익명신고시스템(케이휘슬)을 통해 총 x차례에 걸쳐 ㉡ ㉢ ㉣이 파트 내 직원들에게 직장 내 괴롭힘 행위를 한다는 신고를 접수하였으며, ㉡ ㉢ ㉣이 피신고인으로 확정된 상태에서 익명으로 접수 된 민원신고 내용과 녹취파일을 확인해 본 결과 ①피신고인과 근접 거리에서 근무하거나, ②피신고인이 교대 근무자들에게 지시한 행위가 확인돼 피신고인을 제외한 관제센터에서 근무하는 파트원들을 신고인으로 추정하였다.

## 2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「인권경영 규정 시행세칙」 1.3(용어의 정의) 3)에 따르면 “직장 내 괴롭힘”이란 ①임직원이 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 ②업무상 적정범위를 넘어 ③다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 말한다고 규정하고 있으며, 같은 세칙 2.1(인권침해 행위의 금지) 4) 2.2에서 정하는 유형의 직장 내 괴롭힘 행위를 금지한다고 규정하고, 2.2(직장 내 괴롭힘 행위 유형)에는 1) 다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주는 행위, 8) 그 밖에 업무의 적정범위를 넘어 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무 환경을 현저히 악화시키는 행위를 직장 내 괴롭힘 행위로 규정하고 있다.

또한, 「취업규칙」 2.1.1(직원의 의무) 1) (6)에 따르면 직장 내 괴롭힘 행위를

---

3) ㉡ ㉢ ㉣이 PM으로 있는 관제파트의 우리회사 소속 인원은 총 xx명(㉡ ㉢ ㉣ 포함)이며, 관제센터 xx명, ㉠ ㉡ 사무실 x명으로 구성되어있다(관제센터 내 교대근무 관련 인력지원 근로자 x명 별도). ㉡ ㉢ ㉣은 현재 직장 내 괴롭힘 신고 관련 피신고자로 지목됐으며, ㉠ ㉡ ㉢. ㉣. ㉤. 부터 관제센터 직원들과 분리 조치되어 업무를 수행 중이다.

하여서는 아니 된다고 규정하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

신고 된 내용을 바탕으로 ♡♡♡이 “직장 내 괴롭힘” 행위를 함께 일하는 관제센터 파트원들에게 행하였는지에 대해 신고 시 제출된 증빙자료, 진술 내용과 진술 이후 제출 된 자료를 바탕으로 ♡♡♡의 제 규정 준수 여부등을 점검한 결과 아래와 같은 문제점이 확인되었다.

#### 가. 직장 내 괴롭힘 - 폭언(욕설 · 인격모독<sup>4)</sup> · 협박) 행위

신고 시 제출된 증빙자료(대화 녹취자료)에서 ♡♡♡은 파트원들에게 ‘쫓같이 보이나?’, ‘죽여버린다. 진짜’와 같이 파트원에게 욕설을 한 사실이 확인됐으며, ‘내가 지금 니 똥 닦아야 되겠다. 이새끼야’, ‘니 풀리는대로 할꺼같으면 내가 오늘 이 자리에서 니 신분증 뺏어버린다.’와 같은 ①모욕적인 언행을 ②파트원들이 함께 있는 공개 된 장소 또는 회의 시간 때, ③업무를 미숙하게 처리한 직원에게 인격 모독 발언을 하였다. 또한, ♡♡♡은 ‘똑바로 안적어오면, 오늘부로 해지라그래’, ‘니 내랑 처장한테 함 갈까, 오늘부로 잘라버리겠다고’와 같이 파트원에게 사업 투입 제외 협박성 발언을 한 것으로 확인되었다.

위와 같은 ♡♡♡의 폭언 행동은 장소, 시점을 특정할 수 없을 만큼 자주 발생 하였으며, ♡♡♡은 자신의 폭언 행위를 인정하였다.

“직장 내 괴롭힘” 성립 요건으로 보면 (1)피신고인은 파트장으로서 파트원들 보다 직장에서 지위가 우위이며, (2)폭언은 업무상 적정범위를 넘는 행위이고, (3)해당 행위로 정신적 고통을 주고, 근무환경을 악화시켰으므로 ♡♡♡의 폭언

---

4) 인격모독이 성립하기 위해서는 ① (모욕성)모욕적인 표현 사용, ② (공연성)불특정 또는 다수인이 직접 인식할 수 있는 상태, ③ (특정성)피해자가 누구인지 명확해야 한다.

행위는 “직장 내 괴롭힘”을 성립한다. 다만, ♀♀♀과 참고인들의 진술 내용을 봤을 때, 신고인으로 추정되는 파트원들의 업무 능력과 적극성은 다소 부족한 것으로 보이며, 이는 고객사 본사 내에서 PM 임무를 수행하는 피신고자에게 큰 부담이었을 것으로 판단된다. 따라서, 정확한 업무분장과 업무 관련 대응 매뉴얼을 파트원들에게 제공해 고객사의 요구사항을 조직적으로 대응할 수 있는 분위기를 조성할 필요가 있다.

#### 나. 직장 내 괴롭힘 - 무단근무 지시 및 강요 행위

신고인은 ♀♀♀이 ①전일 야간근무 직원의 종업(퇴근)시간 이후까지 전체 회의를 주재하면서, 과도한 시간 동안 참여토록 하여 퇴근을 지연(통상 1시간 또는 그 이상)시키고, ②전체회의 종료 후, 개인별 보고 명목으로 전일 야간근무 직원을 상당한 시간 동안 추가로 퇴근을 지연시키며, ③퇴근 후 또는 비번 등 근로 의무가 없는 날임에도 불구하고 보고 명목으로 재출근을 강요했다고 주장하며, 근거자료로 ♀♀♀ 차장의 물음에 직원 한 명이 ‘27시간 깨어있어서 정신이 없는 것 같습니다’라고 답하는 대화 녹취자료를 제출하였다.

이 같은 신고인 주장에 대해 ♀♀♀은 보고 내용이 부정확한 경우 재보고를 지시했으며, PM 입장에서는 시킬 수밖에 없는 시각차라고 진술하였다. 또한, 교대 근무 특성상 이슈 발생에 대해 인수인계를 진행한 주간, 야간근무자를 동시에 볼 수 있는 시점이 최대 2주가 걸릴 수도 있어 부득이 야간근무자를 출근시켜 확인할 수밖에 없다고 진술하였다.

그러나 ♀♀♀과 함께 일하는 파트원들의 의견은 달랐다. 교대업무 특성상 부득이한 경우는 이해되나, ①아침 전체회의를 교대 직전, 평균 1시간 이상 실시

하였고, ②전체회의 종료 후, 개인별 보고 명목으로 퇴근 지연이 빈번했으며, ③고객사 요청이 없는 상황에서도 재출근 지시(경위서 작성, 유선 답변 불충분에 따른 개인보고 등)를 ♡♡♡이 직접 또는 주변 파트원을 통해 지시했으므로 무단 근무지시 및 강요 행위라고 진술하였다. 또한, 이 같은 강요 행위에 대해 부당함을 알면서도 파트장의 지시 사항이므로 이행하고 있었다고 진술하였다.

♡♡♡과 파트원들의 진술 내용이 엇갈리는 상황에서, 퇴근 시간 직전에 업무 보고가 이루어질 수밖에 없는 교대근무의 특수한 상황을 고려하더라도 ①무단근무 지시가 빈번히 발생했으며, ②추가근무(연장, 재출근) 관련 별도로 수당을 지급하지 않고, ③고객사의 요청이 없는 상황에서 ♡♡♡의 자의적 판단으로 지시한 점은 ♡♡♡이 행할 수 있는 업무상 적정범위를 넘은 것으로 판단된다.

따라서 “직장 내 괴롭힘” 성립 요건으로 보면 (1)피신고인은 파트장으로서 파트원들보다 직장에서 지위가 우위이고, (2)업무상 적정범위를 넘는 행위를 했으며, (3)해당 행위로 교대 근로자에게 신체적, 정신적 고통을 주고, 근무 환경을 악화시켰으므로 ♡♡♡의 무단근무 지시는 “직장 내 괴롭힘”으로 판단할 수 있다. 다만, PM의 위치에서 자의적으로 지시한 점은 사실이나, 교대 근무자의 근무 중 이슈 또는 특이 사항을 정확히 알고 고객사에 대응하는 것도 반드시 필요하다. 따라서, 관제 업무를 연속적으로 수행하는 교대 근무자의 특성을 반영하여 다음 근무자가 PM의 업무적 요구사항을 충실히 이행할 수 있도록 인수인계 절차를 개선할 필요가 있다.

#### 다. 직장 내 괴롭힘 - 경위서(반성문) 작성 강요 행위

신고인은 ♡♡♡이 업무상 장애 또는 오류를 범한 직원에게 반성의 내용이 가장

중요하게 나타나도록 경위서 작성을 강요한다고 주장하였다.

△△△은 파트원에게 사실관계 및 재발 방지를 포함한 경위서를 받고 있으며, 내용에 재발방지가 필요하나 사실관계가 핵심이라고 진술하였다. 또한, 파트원이 작성한 경위서에 사실관계 및 재발방지 내용이 확인되면 돌려주며, 사실관계 내용이 정확히 확인되지 않았을 때만 추가 내용을 △△△ 자신이 기재해 보관하고 있다고 진술하였다.

이러한 △△△의 경위서 작성 요구에 대해 파트원들은 경위서가 재발방지 내용이 중점이며, 제출한 경위서에 대해 부서장 또는 고객사에 보고 없이, △△△의 개인 확인용으로 사용되고 있다고 진술, 이 같은 경위서 작성은 강요라고 진술하였다.

두 진술이 엇갈리는 상황에서, 파트원들이 강요라고 진술한 사항 중 △△△을 통해 제출받은 경위서 x건을 확인한 결과<sup>5)</sup>, 경위서의 내용은 사실관계가 xx% 이상, 재발방지가 xx% 이하로 구성되어 주 내용은 사실관계임을 확인할 수 있었다. 따라서 경위서의 내용적인 면은 △△△의 진술대로 사실관계가 핵심으로 보이고, △△△은 관제센터 사업을 총괄하는 담당자로서 파트원들의 업무적 과실에 대해 사실관계를 정확히 알고 있어야 함은 사실이다. 그러나 ①파트원들이 공통으로 기억하는, 재출근을 지시하면서까지 작성을 요구한 경위서<sup>6)</sup>가 △△△이 제출한 경위서 목록에 존재하지 않고, ②사실관계 확인이 가장 중요했다는 피신고인의 주장대로라면, 경위서 대신 장애보고서 같은 사실관계가 중점인 보고서 작성을 지시했어야 하는데 그렇지 않은 점, ③경위서 작성을 경험하지 않은 파트원들도 모두 경위서 작성 지시가 부당하다고 진술한 내용을 살펴봤을 때, △△△이 행할

5) 문답을 진행한 파트원들에게 당시 작성한 경위서 파일 또는 보관하고 있는 자료를 제출해달라고 요청했으나 제출된 자료는 없다.

6) ○○○○. ○. ○.(수), [해킹메일 대응 훈련 관련 ○○○ 직원 재출근 및 경위서 작성 지시 건

수 있는 업무상 적정범위를 넘은 것으로 판단된다. 또한, 이 같은 경위서 작성이 재발방지 내용을 반드시 포함되어 있어야 하고, 주로 교대 근무자에게 퇴근 직전 또는 퇴근 후에 이루어졌기 때문에, 경위서 작성을 요구받은 파트원들에게 고통을 주었을 것으로 판단된다.

따라서 “직장 내 괴롭힘” 성립 요건으로 보면 (1)△△△은 파트장으로서 파트원들 보다 직장에서 지위가 우위이고, (2)업무상 적정범위를 넘는 행위를 했으며, (3) 해당 행위로 파트원들에게 신체적, 정신적 고통을 주고, 근무 환경을 악화시켰으므로 △△△의 경위서 작성 강요는 “직장 내 괴롭힘”으로 판단할 수 있다.

## 관련자 의견

① ■■■■■■■ □□□□□□ 부장 ○○○(2직급)은 부임 후 관제파트 직원들과 면담을 실시<sup>7)</sup>, △△△과 파트원들 간에 의견 차이가 있음을 확인하고 직원들이 요구하는 사항(아침회의 시간 단축, 유연한 소통)을 △△△이 이행해 줄 것을 지시했다고 진술하였으며, 본 건을 계기로 관제센터 관련 업무 분장, 인수인계 방안을 개선하고, 업무 관련 대응 매뉴얼을 관제센터 직원들에게 제공해 고객사의 요구 사항을 조직적으로 대응할 수 있는 분위기를 조성하는 데 동의하였다.

② 파트원들의 문답 진술 내용에서 △△△에게 직장 내 괴롭힘 행위를 실제 겪은 파트원, 상황을 옆에서 목격한 파트원 모두 △△△의 근무장소 변경을 희망한다고 진술하였다.

**징계요구 양정** △△△은 PM으로서 파트원보다 지위가 우위인 상태에서 업무상 적정 범위를 넘는 ①폭언, ②무단근무 지시, ③경위서 작성 강요를 파트원들에게

7) ○○○○. ○. ○. 부임, x월부터 부서 전체 직원별 면담을 실시하고 있다고 진술하였다.

요구하였으며, 이 행위로 인해 파트원들에게 신체적, 정신적 고통을 주고, 근무 환경을 악화시켰으므로 ♀♀♀의 행위는 “직장 내 괴롭힘”으로 볼 수 있다. 이는 「인권경영 규정 시행세칙」 2.1(인권침해 행위의 금지), 「취업규칙」 2.1.1(직원의 의무)에 위배된 것으로 같은 규칙 4.2(징계)에 따른 문책 사유에 해당한다.

## 조치할 사항

### ■■■■■장은

- ① 교대 근무자가 PM의 업무적 요구사항을 충실히 이행할 수 있도록 인수인계 방안과 업무분장을 현장 상황을 고려해 합리적 방안으로 개선하시고 (개선),
- ② 관제 업무 담당자가 정해진 절차에 맞춰 대응·보고·조치를 취할 수 있도록 관제센터 자체 관제 대응 매뉴얼을 수립하시기를 바라며 (통보),
- ③ 직장 내 괴롭힘 관련 위반행위가 재발하지 않도록 소속 직원을 대상으로 교육을 시행하시고 (통보),
- ④ 「인권경영 규정 시행세칙」 4.5(징계)에 따라 인권침해 중 직장 내 괴롭힘 행위를 한 ♀♀♀의 근무장소를 변경 조치하시기 바랍니다. [통보(시정완료)]

### ♥♥♥♥♥장은

「취업규칙 규정», 「인권경영 규정 시행세칙」을 위반한 ♀♀♀을 「상벌 규정」 3.5(징계의 절차)에 따라 ‘징계’ 조치하기 바랍니다. (징계)

### < 관 련 자 >

| 소 속          | 직급  | 성 명<br>(사 번)    | 담당 기간          | 귀 책 사 유                           | 처분<br>요구 |
|--------------|-----|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------|
| ■■■■■ □□□□□□ | 4직급 | ♀♀♀<br>(xxxxxx) | ○○○○. ○. ○.~현재 | 「취업규칙 규정」 위반<br>「인권경영 규정 시행세칙」 위반 | 징계       |